

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО: ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ РАБОТНИКОВ ОВПО РК

Основание:

- Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года № 94-V;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан (ст. 11, 22, 23, 24, 52, 120, 123, 181);
- Приказ МЦРИАП РК от 21 октября 2020 года № 395/НҚ «Об утверждении Правил сбора, обработки персональных данных»;
- Статья 79 КоАП РК, статья 147 Уголовного кодекса РК;
- Регламент сбора, обработки и защиты персональных данных обучающихся и работников (sop_personal_data_protection.md).

1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

В соответствии с законодательством Республики Казахстан организация высшего и послевузовского образования (ОВПО) является **крупным оператором баз данных, содержащих персональные данные** десятков тысяч граждан (абитуриентов, студентов, магистрантов, докторантов, выпускников, профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала).

Почему фиксация в ДИ юридически обязательна:

- 1. Презумпция вины работодателя без ДИ:** Если обязанность по защите персональных данных не закреплена в подписанной работником Должностной инструкции (ДИ) под роспись (пп. 6 п. 2 ст. 23 ТК РК), при утечке данных всю юридическую и финансовую ответственность несет исключительно юридическое лицо (университет).
- 2. Невозможность законного увольнения нарушителя:** Привлечение работника к строгой дисциплинарной ответственности (расторжение трудового договора по пп. 12 п. 1 ст. 52 ТК РК) законно **только тогда**, когда соблюдение конфиденциальности прямо входило в его трудовые обязанности по ДИ.
- 3. Регресс материального ущерба:** Взыскание с виновного сотрудника сумм административных штрафов, наложенных регулятором (МЦРИАП РК) на университет по ст. 79 КоАП РК, возможно только при наличии подписанной ДИ и персонального обязательства о неразглашении (ст. 120, 123 ТК РК).

2. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА: КОМУ И КАКИЕ ДАННЫЕ ВВЕРЯЮТСЯ

Требования по защите персональных данных вносятся в ДИ дифференцированно, в зависимости от массива обрабатываемой информации:

Категория персонала	Конкретные должности в университете	Состав обрабатываемых персональных данных
1. Блок контингента обучающихся	• Руководитель и специалисты Офиса регистратора • Директора институтов, деканы и заместители • Методисты деканатов / институтов • Академические эдвайзеры • Ответственный секретарь и члены Приемной комиссии • Заведующие и коменданты студенческих общежитий • Руководитель и специалисты Центра карьеры	ИИН, данные удостоверений личности и паспортов, академическая успеваемость, оценки, транскрипты, книги выдачи дипломов с QR, медицинские справки (форма 075/у), социальный статус (сироты, многодетные, инвалидность, квоты), домашние адреса, контактные телефоны студентов и родителей.
2. Кадровый и финансовый блок	• Директор и специалисты Департамента HR (кадры) • Главный бухгалтер и бухгалтеры расчетной группы	Личные дела сотрудников, трудовые книжки, автобиографии, сведения о воинском учете, банковские счета (IBAN), индивидуальные оклады, надбавки, премии, больничные листы, сведения о проверках на судимость и коррупционные правонарушения.
3. ИТ-инфраструктура и цифровизация	• Начальник и системные администраторы Управления цифровизации • Администраторы баз данных (DBA) УИС / SIS • Офицер информационной безопасности (CISO) • Администраторы LMS (Moodle)	Полные дампы баз данных контингента и кадров, учетные записи пользователей, системные хэши паролей, журналы транзакций (Audit Trail), криптографические ключи и сертификаты.
4. Международный блок	• Директор департамента международного сотрудничества • Специалисты по визово-миграционному сопровождению • Координаторы академической мобильности	Паспортные данные иностранных граждан, учебные визы С9, преподавательские визы С3, миграционные карты, контракты зарубежных ученых и визитинг-профессоров.
5. Медицинский персонал	• Заведующий медицинским пунктом • Врачи-терапевты, фельдшеры, медицинские сестры	Врачебная тайна, диагнозы, результаты скринингов и флюорографии, диспансерный учет, сведения о хронических заболеваниях и вакцинации.
6. Профессорско-преподавательский состав (ППС)	• Профессора, доценты, преподаватели кафедр	Экзаменационные и зачетные ведомости, журналы посещаемости, авторские студенческие работы и результаты рубежного контроля.

3. ЭТАЛОННЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Ниже приведены юридически выверенные пункты, подлежащие обязательному включению в соответствующие разделы ДИ:

3.1. Раздел «Должностные обязанности»

1. Соблюдение законодательства:

«Строго соблюдать требования Закона Республики Казахстан „О персональных данных и их защите“ от 21 мая 2013 года № 94-V, Трудового кодекса РК, Правил сбора и обработки персональных данных (Приказ МЦРИАП РК № 395/НК) и внутреннего Регламента защиты персональных данных Университета».

2. Принцип минимальной достаточности:

«Осуществлять сбор, накопление, хранение и обработку персональных данных обучающихся, работников и третьих лиц исключительно в объеме, минимально необходимом для выполнения прямых трудовых обязанностей, и строго при наличии надлежащего письменного/электронного согласия субъекта данных либо законных оснований, предусмотренных законодательством РК».

3. Запрет использования незащищенных каналов связи:

«Категорически запрещается передавать документы и массивы данных, содержащие персональные данные (включая ИИН, паспортные данные, телефоны, адреса, номера дипломов и оклады), через общедоступные публичные мессенджеры (WhatsApp, Telegram и др.), социальные сети или личную электронную почту. Любой информационный обмен допускается исключительно посредством защищенной корпоративной почты, СЭД либо модулей Университетской информационной системы».

4. Запрет открытой публикации списков и ведомостей:

«Не допускать размещения на открытых информационных стендах, общедоступных веб-сайтах и в открытых группах экзаменационных ведомостей, приказов о зачислении/отчислении, списков на заселение в общежития с открытым указанием фамилий совместно с ИИН и паспортными данными. Для публичного ознакомления использовать исключительно обезличенные идентификаторы (ID студента)».

5. Правило „Чистого стола“ и „Чистого экрана“:

«Не оставлять на рабочем столе служебные документы на бумажных носителях, содержащие персональные данные, без личного визуального контроля; при временном покидании рабочего места обязательно блокировать сеанс операционной системы персонального компьютера комбинацией клавиш (Win+L) либо паролем».

6. Конфиденциальность учетных записей и ЭЦП:

«Обеспечивать строгую конфиденциальность выданных индивидуальных учетных записей (логинов, паролей, токенов двухфакторной аутентификации, ЭЦП), используемых для доступа к УИС, базам данных, portalу Enbek.kz и государственным сервисам; передача своих идентификационных реквизитов другим сотрудникам, стажерам или студентам признается грубым нарушением трудовой дисциплины».

7. Регламент действий при инцидентах безопасности (SLA ≤ 15\$ минут):

«При обнаружении любых фактов или признаков несанкционированного доступа, компрометации паролей, случайной отправки данных ненадлежащему адресату, вирусного заражения или утечки персональных данных незамедлительно (в течение не более 15 минут) письменно уведомить Службу информационной безопасности для обеспечения соблюдения установленного законодательством срока нотификации регулятора (МЦРИАП РК в течение 24 часов)».

8. Бессрочность обязательств:

«Подписать персональное Обязательство о неразглашении служебной информации и персональных данных. Обязанность сохранять конфиденциальность персональных данных действует бессрочно, в том числе после прекращения трудового договора с Университетом».

3.2. Раздел «Права работника»

1. «Требовать от руководства структурного подразделения и работодателя обеспечения надлежащих организационно-технических условий для безопасной обработки и хранения персональных данных (наличия запираемых металлических шкафов/сейфов, лицензионных антивирусных средств, защищенных рабочих станций и индивидуальных прав ролевого доступа RBAC в УИС)».
 2. «Отказывать любым сторонним физическим и юридическим лицам в предоставлении персональных данных обучающихся или сотрудников без их прямого нотариального или письменного согласия, за исключением официальных мотивированных запросов судебных и правоохранительных органов, оформленных в строгом соответствии с процессуальным законодательством РК и завизированных Юридическим департаментом».
-

3.3. Раздел «Ответственность работника»

«Работник несет персональную ответственность за нарушение законодательства о персональных данных, внутреннего Регламента и требований настоящей Должностной инструкции:

1. Дисциплинарная ответственность:

- Замечание, выговор, строгий выговор (ст. 64 ТК РК);
- Безусловное расторжение трудового договора по инициативе работодателя на основании **подпункта 12) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК** (за разглашение сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, включая персональные данные, ставших известными работнику в связи с выполнением им трудовых обязанностей);
- Расторжение трудового договора по **подпункту 16) пункта 1 статьи 52 ТК РК** за повторное неисполнение обязанностей при наличии действующего взыскания.

2. Административная ответственность:

- Привлечение к административной ответственности по **статье 79 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП РК)** за незаконный сбор, неправомерный доступ, изменение, распространение или необеспечение мер защиты персональных данных (наложение штрафа от 10 до 1000 МРП).

3. Материальная ответственность:

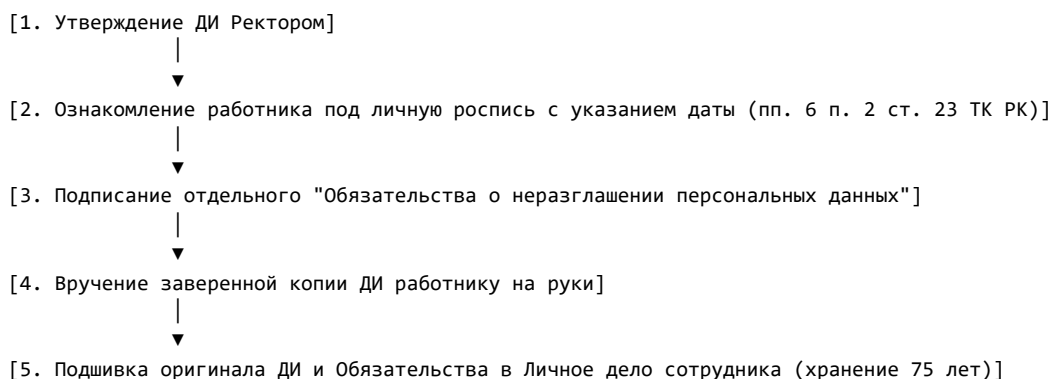
- В соответствии со **статьями 120 и 123 Трудового кодекса РК** — возмещение Университету прямого действительного имущественного ущерба, включая суммы административных штрафов, взысканных с Университета государственными органами по вине работника, а также судебных издержек и компенсаций морального вреда субъектам данных.

4. Уголовная ответственность:

- Привлечение к уголовной ответственности по **статье 147 Уголовного кодекса РК** («Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите») в случае распространения сведений о частной жизни лица, причинившего существенный вред правам и законным интересам».

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

Чтобы указанные нормы имели безусловную юридическую силу в случае судебного разбирательства или проверки КОКСНВО/МЦРИАП, Департамент HR обязан обеспечить соблюдение следующего регламента:



Важно: Без личной подписи работника на листе ознакомления с ДИ и Обязательстве привлечь сотрудника к ответственности по ст. 52 ТК РК и взыскать с него штраф по регрессному иску юридически невозможно.

5. ПРИМЕЧАНИЯ И СВЯЗАННЫЕ АРТЕФАКТЫ

- Базовый регламент: [Регламент сбора, обработки и защиты персональных данных обучающихся и работников](#);
- Кибербезопасность персонала: [Регламент обязательного обучения, инструктажа по кибербезопасности и соблюдения требований ИБ работниками](#);
- Кадровое делопроизводство: [Положение о Департаменте управления человеческими ресурсами \(HR\)](#);
- База знаний проекта: [KNOWLEDGE.md \(FACT-014, FACT-015\)](#).